

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1575/2532

บริษัทเงินทุนเอเชียธนกิจ จำกัด

โจทก์

นายเปรมศักดิ์ อาชวเมธีกุล กับพวก

จำเลย

นายเปรมศักดิ์ อาชวเมธีกุล จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีเหตุที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์
ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 100)

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์นำยึดที่ดินโฉนดที่ 47285 ถึง
47312, 47269, 47275, 47278 และ 47315 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร รวม 32 โฉนดของจำเลยที่ 1 และได้ขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2532 โดยขายรวมครั้งเดียวทั้ง 32 โฉนดได้ราคาทั้งสิ้น 2,300,000 บาท
โจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อได้จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่าราคายังต่ำมากและควรขายที่ดินเป็น
แปลง ๆ เพราะจะได้ราคาดีกว่า ขอให้ยกเลิกการขาย ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมี
คำสั่งว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ไม่มีพฤติการณ์ใดแสดงให้เห็นว่าเป็นการไม่ชอบหรือไม่สุจริตจึงไม่มีเหตุที่จะ
สั่งยกเลิกหรือเพิกถอนการขายทอดตลาดรายนี้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 97,96)

คำสั่ง

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับแต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 269 พิเคราะห์แล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับแต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 269 พิเคราะห์แล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น